

צד:

עין משפט
נר מצוה

י"ב א מ"י פ"ה מהל' שאלה
ופקדון הל' ד סמוג עשין
פח טוש"ע ח"מ ק"י ש ס"א
וע"ש:

ב ב מ"י פ"ד מהל' מלוה
ולוה הל' ו סמג לאוין
קלו טוש"ע ח"מ סי' נב
סעיף א וטוש"ע יו"ד סי'
קסא סעיף יא:

רבינו גרשום

[illegible]

צד:

אימא סיפא. ולא גרסי' ת"ש דלמאי שדחה דחומרלא צעלמח
הוא אין סברא שיקנסו ר' יוסי^א ולא מסתבר ליה למימר
דפליגי דר' יוסי סבר דרובע לא שמיחא^ב ורבען סבר דשמיחא דלא
מסתבר לפלוגניהו דבכרי: **התם** ודאי מנה למר. ה"מ לשנויי
הסם ודאי איכא חד דלא הו' רמאי
התם מי יימר דליכא רמאי אמור
ערוכי עריב אלא דמשני שפיר טפי:
קונסין אותו ואינו גובה לא קרן
ולא רבית. נראה לר"י

ד"ר"מ קונס לגמרי להפסיד המצו^ג
אפילו בהוצאה או בעיות אחרת
כדמשמע לישראל דלינו גובה לא את
הקרבן משמע דלינו גובה כלל ועוד
משמע דמילא דרבי' וכן משמע נמי
מדמדה לה בהמדי' (ד"ק ד: 10) (וס)
גבי המוציא תבנו וקשו דקנסו גופן
משום שזמן שמפסיד גוף הממונ ואין
להקשות דכ' איזוה נשך (ב"מ עב ג: 3)
(וס) מדמה הך דשטר שיש בו רבי' לשטרי חוב המוקדמין ומקו' היא
דשטר חוב כד"מ ויחי מדמה דהכא
מפסיד גוף המלוה והס' אינו מפסיד
המלוה אלא דשטר פסול דהס' פסול
שלא נעשית בעירה בגוף המלוה אלא
בשטר אבל רבי' יש בעירה בזהל
אפי' בלא שטר^א אע"ד קאמר דמשעת
כתיבה עבד לה שומא מ"מ בלא שטר
נמי איכא איסורא בזהלוא והקסא
ריב"ס דאס' יפקיד כל חובו (ו) יפקיד
לגמרי א"כ מנינו ליה חוטא נשכר
ואור"י דלא קשה כי המלוה שמריח
קנסו בגוף אינו שזמן שמתוך כך יזכר
אבל הלוה אינו צמח לקנסו כדי שיהיה
שמחלה ע"מ לפרוע הוא לזוה:
הכי השתא התם משעת כתיבה
עבד ליה שומא הכא מי יימר

[illegible]

והחבמים אומרים גובה את הקרן. משמע שגובה ע"פ השטר
ואפי' ממשעבדי וקשה לר"י ללמה השטר כשר כיון
ההעדים עובדין על לא משיומן כלום בצאצאיו נשך (ב"מ דף עה:) ואע"ג
לדאין עדי ממשעבדין שאלו הא קיימאן לן כלבאי (סנהדרין מה.)
ועצמיהוין אוכל נבלות להטעים פסול והא דלא מני בזה צורך (שם דף
סה.) ה"נ לא מנא ליה אלא בכלל מלוה הוא כדמפרש התם (שם דף
צבגמ' מלוה ברצית מלוה הבאה לו) ברצית ואין לומר דמיייר כגון
שאין ניכר הרצית בשטר אלא כתב סתם פלוני ליה מפלוני מנה והעדים
היו סבורים שהיה הכל קרן ואפי"כ נודע¹ שהיה זו רצית דהא צפיק
אפסוהו נשך (ד"ב דף עב. וס.) משני ר' יוחנן אההיא דשטרי חוב המוקדמין
תמילא רבנן גזרינן גזרה שמי יגבה מומא ראשון ואם אין ניכר
הרצית בשטר שיש זו רצית ומני גמור שמי יגבה גס הרצית
בצמורה קרן ואין לומר דלכך כשרין שלא עשו שומא כיון שניכר
הרצית ממוח השטר לא יבא לגבות הרצית ע"י שטר זה והא דתנן

בְּחִזְקוֹתָיִךְ (ס"ד ק"ד ע"ה): שֶׁהַעֲדִים עוֹבְרִים בְּלֹא תַעֲשֶׂה הַיָּיִן כְּשֶׁמֶן
כְּמִינֵה עֶבֶד לִיה שׁוּמָא א"כ בְּשֹׁטֵר זֶה עוֹבְרִין בְּלֹא תַעֲשֶׂה ו"ל דִּלָּא
כְּדִלְמָרִי" (ב"מ ד' ה') לֹא תַחֲמוּד לֵאנִיֵּשׁ בְּלֹא דְמִי מַשְׁמַע לְהוּ א"י כְּגוֹ
דְּלֵאִית דְּמוּקִי לֶה כְּר"מ אֲבָל לִרְבִּין כְּשֶׁרִין וְאִפִּי ר"מ אִינוּ פּוֹסֵל אֶלֶּף ש
י"ל שֶׁשׁ עֲדִים שְׁהִיו אֲנוֹסִין מִחֲמַת נִפְשׁוֹת אֲבָל י"ל דִּהֶסֶם כְּגוֹן ש
כְּר"מ בְּגִיזוּתֵי־עֵינִי (שׁוּבָנִין מ"ו) דְּרוּקָא בְּגִיזוּתֵי־אֲבָל לֹא בְּקִנְסוּתֵי וְכֵן
וּמִנְגַּת עֵינֵי־יָדָיו: **רִתְנֵי רִבִּין בְּר' ר"נ** אָמַר הַמְּבֹרָךְ בּוֹ, הַ
הוּא מְחַזֵּר כ' מֵשׁוֹס דְּלֹא מִתְרַלָּא אֶלֶּף ע"י בְּרִייתָא דְּלִיבִין בְּר' ר"י
מִיֵּימֵי מַהֲכָא דְּלֹא שִׁיךְ הִכָּא קִנְסָא דֹאֵם לָקַח הַלּוּקָח יוֹתֵר מִמֶּה
גְּרָסִי מֶה שֶׁהִיא כְּחוֹב בְּמִקְלָת סָפְרִים בְּשִׁנְיֹהָ הִכָּא מ"י

המוכר פירות פרק ששי בבא בתרא

אִימָא סִיפָא ר' יוֹסִי אֹמַר יִצְוֹר יִצְוֹר אֶת הַכֵּל: אִי אֲמַרְתָּ צִלְמָה. כִּימָר מְרֻבֵּעַ דִּלְגָּלִים כִּימָר מְרֻבֵּעַ דִּטְנוּפֹת דְּמִי וְהִיא יִמְעֵט מִן הַדִּין הִיא יוֹסִי לְנִימֵר יִצְוֹר אֶת הַכֵּל וְס"ל כִּרְבּ הוּנָא דְלֹאמַר אִם צִבְלָא לְנִפּוֹת מְנַפֵּה אֶת כּוֹלֵן אֲבָל כִּיּוֹן דְּלֹאקֻמַּת דְּמִן הַתּוֹרָה אִפְּי' מִיעֻט

אומר יבור אי אמרת
שנופת דמי בהא קא
קנסינן התיירא אטו
נסינן אלא אי אמרת
ש היינו טעמא דר' יוסי
כלאים ת"ש⁽⁶⁾ שנים
מנה וזה מאתים זה
אומר מאתים שלי
ה והשאר יהא מונה
שתא התם ודאי מנה
מי יימר דלאו כוליה
א א"ר יוסי א"כ מה
הכל יהא מונה עד
גא התם ודאי איכא
דערובי עריב ת"ש
נסינן אותו ואינו גובה
הרביית דברי ר"מ הכי
תיבה הוא דעבר ליה
דערובי עריב ת"ש
את הקרן ואינו גובה
א התם ודאי קרנא
יו יימר דכוליה לא
גני רבין בר ר"נ לא
מחזיר אלא מחזיר
כולן אלמא היכא
מהדר הכי השתא
התם

מרוכב ומי רבין גבמ' [קד:] לא את המותר של רובע לכל סאה הוא מחזיר.
הכל נלכדו אלף את כל הרבעים כולן כל ל' רבעים של בית כור ומוטותיהם
הכל מחזיר הדיכא דבא לשלם משלם את כולו ולעיל גמי היכא דבא
לנלפות מנפה את כולו ומסייעא לרב הווא. ואלישנא קמא דאמרי לה
דינא קמסייע דהכא והתם חד טעם הוא דרובע מחיל איינש אבל כי
איכא טפי מרובע הוי דבר חשוב ולא מחיל מדי: **הכי השא.** התם גבי
בית כור עפר מדה בחבל אני מוכר כל צדין הוי דמחיל לו את כל
הרבעים דמעיקרא לא אקני ליה מוכר מדי ציימור על מדה החבל
לא חללא משום דאמר ליה בצדיא הן חסר הן יתר אבל מסתמא לא הוה
קמי יתר על הבית כור ואפי' כל שהוא הלכך כיון דאיכא דבר גדול כל
כך יתר מרובע לסאה לא הוה מחילה כלל דקרקע חשוב הוא צפני
עמנו דלמי אהני מאי דא"ל בית כור והאי דקאמר ליה הן חסר הן
יתר מיהו להני אהני דאי לא הוה יתר על המדה כי אם רובע הוא
מחיל ליה אבל יתר מרובע לא הויא מחילה כלל והדר
והוא הדין לחסרון דרובע גמי הוי מחילה יתר מרובע לא
הוי מחילה ^(א) והדר ללוקח אבא גבי רובע טופות דלף על גב
דלא אמרי לה הן חסר הן יתר הויא מחילה מסתמא דא
שכיח טופות רובע ולעולם אימא לך כי איכא גמי יתר מרובע הויא
רובע מחילה ויחזיר המותר דאם בא לנפות אינו מנפה את כולו^(ב).

ת בשטר ויכר דהא חמר בשמעין ובהמניה (צ"ק דף לז: וסע) לשמע
 וזון לאינשי בשמלה וזיה וערב משמע להו ולא עדים ולהכי לא מיפסלי
 חסם עדים שהיו אנוסין מחמת נפשות וכן י"ל בשטרי חוב המוקדמין
 ס קנס ואמאי והלא עדים פסולים הן שחתמו על השטר מוקדם אלא
 יורים טעינו בשנות המלך ואומר ר"י להכלה כרבנן דצ"ג דקיי"ל
 הן הלכות גדולות מטעם זה כרבנן דר"מ (יבמות לז.) כשעוברת חצירו
 אלא אימתי ימתי' דהתם דמרפשי לא גמי הכי לא את המותר בלל
 ללשנא דרינא מיימי דללשנא דקנסו התרא אטו איסורא^א לא מצי
 יהיה לו ליקח אין לקנסו בכך כי מה היה לו לידע כמה שם ולא
 דערוזי עריב דא"כ הוה משמע דללשנא דקנסא מיימי:

התם

מסורת הש"ס

(א) ב"מ לו, (ב) ב"ק לז, (ג) ב"מ עב, (ד) לקמן קד: (ה) [קדושים פרק ד'] (ו) [שמות כב, א] (ז) ב"מ עה [ז] (ח) [קד: קג, ט] (ט) [ע"ר רש"י, א] (י) [נע"ע תוס' יבמות לו, ד"ה מי ותוספות ב"ק לז: ד"ה יתכנסין ותוס' ב"מ עז: ד"ה קדשן ותוספות וזמני ער. דר.] (יא) [א"רע ותוספות כבורות כח, ד"ה ר"מ],

הגהות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה שנים
השפיקדו וכו' רבנן כבוליה
לא ניקנסיה אלא כמות
דובע: (ב) ד"ה הכי השתא
וכו' והדרה מלוקח אצל:
(ג) תוס' ד"ה קונסין וכו' כל
חובו לגמרי כ"ל ותיבת
יפסיד נמחק:

מוסף רע"י

זה אומר מאתים שלי.
לאחר זמן כשבאו ליטול
פקדון (ב"ם לז.). מה
הפסיד הרמאי. א"כ לא
יודה לעולם על האמת (שם).
שטר שיש בו רבית. שכתוב
בו שלה ברבית (ב"ק לז):
שכתוב בו פלוני לזה מפלוגי
מנה ברבית ק' וק' לזמן פלוני
(ב"ם עב.).

מוסף תוספות

[illegible]